



Новый закон о цифровых валютах **№ 282-ФЗ**

Что меняется и как это повлияет на финансовый рынок

Екатерина Мазеина

- Финансовый консультант
- Член СРО НАСФП
- Аккредитована на инвестиционное консультирование в НАУФОР
- 17 лет опыта в корпоративных финансах
- 5 + лет консультирую семьи по личным финансам
- Более 150 семей в сопровождении системно увеличивают капитал
- Эксперт СМИ и спикер конференций
- Ведущая тренингов по финпланированию и инвестициям
- Автор ТГ канала «Про семейные финансы»



Миф или правда





Почему вообще появился закон

Почти 10 лет обсуждалось в правительстве: разрешить криптовалюты или запретить их

По оценкам Минфина, у российских граждан — до **10 миллионов счетов** в иностранной криптоинфраструктуре.

В России уже сформировался рынок криптовалют, а единых правил для него не было.

📄 Закон не создает рынок криптовалют — он устанавливает правила для уже существующего рынка.

Как меняется архитектура финансового рынка

Закон касается не только криптовалют. Сегодня в России постепенно складываются три направления финансового рынка, которые будут развиваться параллельно.

Традиционная инфраструктура

- Банки
- Фондовые биржи
- Брокеры
- Депозитарии

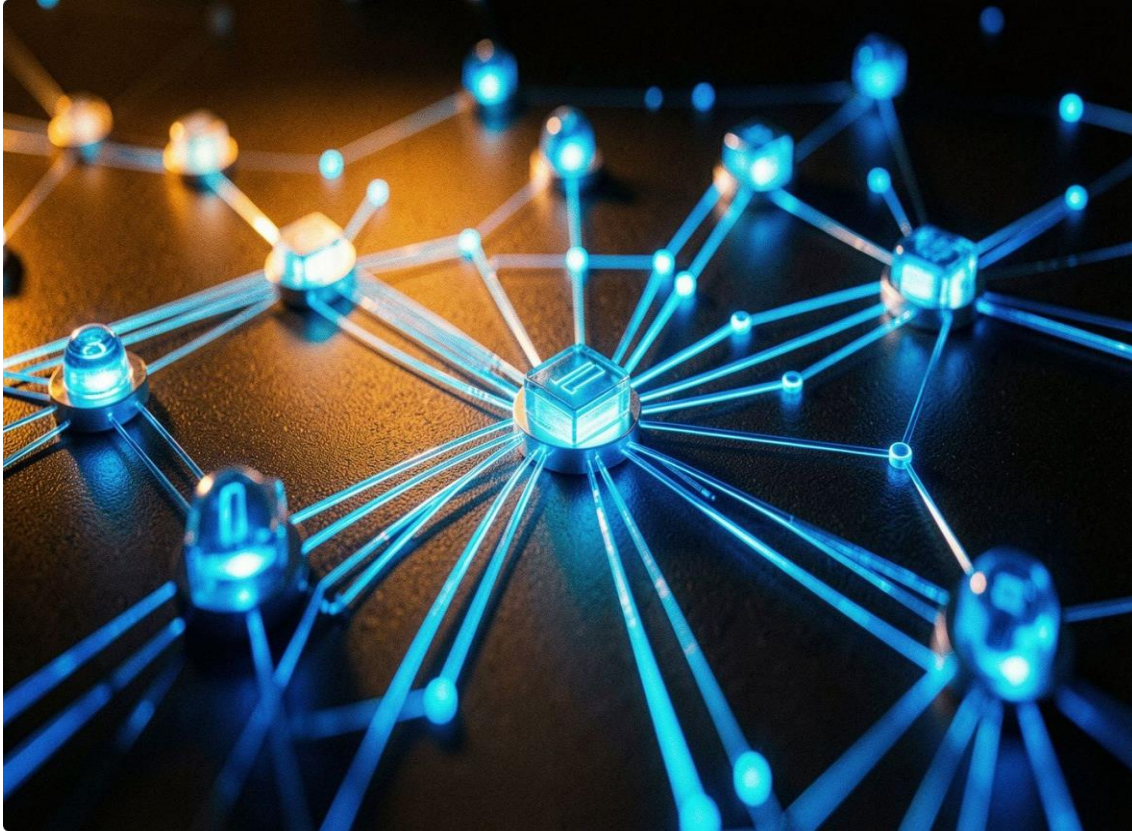
Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА)

- Операторы информационных систем
- Цифровые облигации
- Цифровые права
- Иные инструменты

Рынок цифровых валют

- Организаторы обращения
- Цифровые биржи
- Цифровые брокеры
- Депозитарии

Бизнес и инвесторы смогут выбирать ту инфраструктуру, которая лучше подходит для конкретной задачи.



Почему технология блокчейн оказалась настолько значимой

Блокчейн позволяет проводить операции **без центрального посредника** — банка, биржи или депозитария.

Права собственности и записи о сделках фиксируются в распределенном **реестре**, который могут проверять участники сети. Именно это делает технологию особенно важной для криптовалют.

Что регулирует новый закон

Федеральный закон **№ 282-ФЗ** регулирует значительно более широкий круг вопросов, чем просто обращение криптовалют.

Сферы регулирования

Обращение цифровых валют и иностранных цифровых инструментов

Цифровые брокеры, депозитарии, клиринговые организации

Майнинг и операторы информационных систем

Организаторы обращения и торговли

Дополнительные требования

Идентификация участников рынка

Хранение информации о сделках

Цифровой анализ операций

Меры против мошенничества

Что изменится

По-прежнему разрешено

- Покупать цифровые валюты
- Продавать их
- Хранить на собственных кошельках
- Заниматься майнингом при соблюдении требований закона

Новые требования для неквалифицированных инвесторов

- Только валюты из перечня Банка России
- Обязательное тестирование перед первой сделкой
- Лимит — до **300 тыс. рублей** в год через каждого лицензированного посредника

❏ Для квалифицированных инвесторов таких ограничений не предусмотрено.



Что остается запрещенным

Как и раньше, цифровые валюты **нельзя использовать в качестве средства оплаты** товаров, работ и услуг внутри России.

Запрещается **реклама**, предполагающая оплату товаров или услуг цифровыми валютами, за исключением установленных законом случаев.

Исключения предусмотрены для:

- Внешнеторговые расчеты
- Операции, связанные с майнингом
- Оплата комиссий информационных систем
- Сделки с цифровыми правами и ценными бумагами в случаях, предусмотренных законом



Майнинг и требования к участникам рынка

1 Юридические лица и ИП

Смогут заниматься майнингом после включения в специальный реестр.

2 Физические лица

Без регистрации ИП, если объем потребляемой электроэнергии не превышает лимитов, установленных Правительством.

3 Региональные ограничения

Закон предусматривает возможность введения ограничений или полного запрета майнинга в отдельных регионах страны.

Новые механизмы защиты инвесторов



Цифровой анализ операций

Организаторы обращения обязаны проверять цифровые адреса и операции на предмет **связи с преступной деятельностью.**



Период охлаждения

Переводы свыше **100 тыс. рублей** на внешний адрес или **300 тыс. рублей** в иных случаях могут быть приостановлены на срок до 48 часов для снижения числа мошеннических переводов.



Хранение данных

Устанавливается обязанность хранить сведения о клиентах и совершенных операциях не менее **десяти лет.**



Российский подход к развитию рынка

В России крупные банки сразу начали создавать цифровые сервисы и готовиться к работе с новыми финансовыми инструментами.

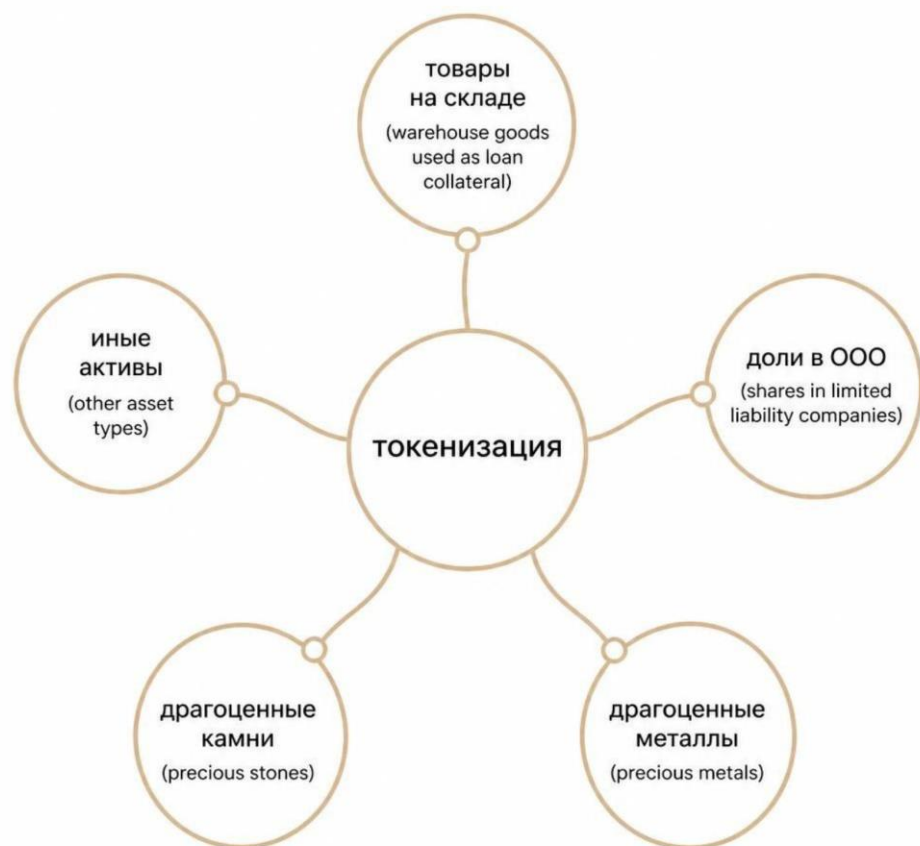
1.7 трлн

Объем рынка ЦФА

Ближайшие задачи — объединение платформ и выпуск ЦФА в открытых блокчейн-сетях.

Токенизация как следующий этап развития

Токенизация активов: перевод имущественных прав в цифровую форму и использование таких активов в качестве полноценного финансового инструмента.



Пример: товар на складе маркетплейса

01

Токенизация прав на товар

Имущественные права переводятся в цифровую форму.

02

Использование как обеспечение

Токенизированный актив применяется в качестве залога по кредиту.

03

Выгода для всех сторон

Банку проще оценить обеспечение, бизнесу — получить финансирование.

Миф или правда



Ваши вопросы

Екатерина Мазеина финансовый консультант

Член СРО НАСФП

Автор ТГ канала «Про семейные финансы»

